

법인화에 따른 자율성효과의 불확실성:

서울대학교 사례

전영한*

Ⅰ. 서론	Ⅳ. 자율성효과의 불확실성: 서울대 법인화
Ⅱ. 법인화와 조직자율성에 관한 개념적 논의	Ⅴ. 결론
Ⅲ. 자율성효과의 논리와 증거	

〈요약〉

우리나라의 다양한 공공조직을 대상으로 이루어지고 있는 법인화는 자율성효과론, 즉 공공조직에 대한 정부의 사전적 통제를 사후적 통제로 전환시키면 조직의 효율성 및 책무성을 동시에 향상시킬 수 있다는 논리에 근거하고 있다. 그러나, 법인화에 의한 자율성효과의 실현은 매우 불확실하며 의도하지 않은 결과가 나타날 가능성이 크다. 서울대 법인화의 경우 정부로부터의 구조적 분리, 독자적 이사회 설치, 총장의 권한확대는 모두 그 자체로서 자율성효과의 발현을 자동적으로 보장하지 않으며, 사전적 통제의 완화는 형식적 규제완화, 재규제, 내부규제, 혹은 규제치환의 출현으로 귀결될 가능성이 크고, 사후적 통제의 강화는 성과목표의 모호성 때문에 성과평가의 정치화, 형식화, 평가기준의 투입규제화, 또는 학문적 자율성의 침해로 이어질 가능성이 상존한다. 이러한 법적으로 주어진 공식적 자율성과 실질적 자율성 사이의 간극을 좁히려면 조직관리자의 전략적이고 적극적인 노력자율성 확보 과정이 요구될 것이다.

【주제어: 법인화, 조직자율성, 자율성효과, 성과모호성】

Ⅰ. 서론

우리나라의 다양한 공공조직을 대상으로 이루어지고 있는 법인화는 신공공관리지지자들이 주장하고 있는 자율성효과 논리에 기초하고 있다. 여기서 자율성효과 논리란 조직에 대

* 서울대 행정대학원 교수(yhchun@snu.ac.kr)
논문접수일(2014.11.11), 게재확정일(2014.12.22)

한 사전적 통제를 사후적 통제로 대체하고, 조직관리자의 재량적 권한을 확대하면 조직의 효율성과 책무성이 동시에 향상된다는 주장이다(Pollit et al., 2004; Christensen and Laegreid, 2006; Verhoest et al., 2010).

이 논문은 우리나라 공공조직의 법인화에 있어서 이러한 자율성효과가 나타날 가능성에 대한 시론적 분석으로서, 서울대학교 법인화를 주된 분석대상으로 삼아 자율성효과의 불확실성에 초점을 두어 논의하고자 한다. 2012년부터 시행된 서울대학교 법인화는 서울대가 갖고 있는 상징성 때문에 단순히 한 조직의 변화에 관한 사례 수준을 넘어서서 국가적인 정책 관심사 수준으로 확장되어 관심을 모았다. 서울대 법인화는 대학운영의 자율성을 높여서 서울대의 효율성과 책무성을 향상시키고, 궁극적으로는 대학의 국제경쟁력을 제고시키겠다는 정책목표를 갖고 시행되었으며, 이런 관점에서 이론적으로는 앞서 제시한 자율성효과의 논리가 서울대학교 법인화의 근거정이었다.

이 논문의 주된 주장은 적어도 서울대학교 법인화에 있어서 가까운 장래에 이러한 자율성효과가 실현될 가능성이 대단히 불확실하며, 오히려 의도하지 않은 결과가 나타날 가능성이 매우 크다는 것이다. 특히 법인화에 따른 사전적 통제 완화는 규제완화의 형식화, 재규제, 내부규제 혹은 규제치환으로 귀결될 가능성이 크며, 성과평가를 중심으로 한 사후적 통제 강화는 성과목표의 모호성과 상충성, 그리고 평가대상의 다양성 때문에 성과평가의 정치화, 형식화, 혹은 평가기준의 투입규제화 그리고 학문적 자율성의 침해로 이어질 가능성이 높다.

위와 같은 주장을 전개하기 위하여 본 논문에서는 우선 법인화와 자율성효과 논리의 핵심 개념인 조직자율성의 개념적 모형을 제시한다. 조직자율성, 학문적 자율성, 관리의 자율성 등 법인화와 관련이 있는 다양한 자율성 개념들의 차이를 논의한 후 자율성효과의 이론적 내용과 국내외의 연구결과를 검토한다. 이러한 개념적 및 이론적 분석에 기초하여 서울대학교 법인화 사례에 있어서 조직자율성 효과의 불확실성을 야기하는 요인들을 운영체제 독립, 사전적 통제 완화, 사후적 통제 강화 등 법인화 프로그램의 세 가지 구성요소별로 각각 문헌자료와 관계자 면접결과에 기초하여 분석한다. 끝으로 결론에서는 법인화가 의도한 자율성효과의 실현이 이루어지려면 설계에 의하여 주어진 공식적 자율성으로는 불확실성에 대처하는데 한계가 있으며, 실질적 자율성을 획득하기 위한 조직관리자들의 전략적인 관리 노력과 능력이 필수적이라는 점을 강조하고자 한다.

II. 법인화와 조직자율성에 관한 개념적 논의

공공조직의 법인화(agentification)는 정책을 집행하는 공공조직에서 해당 조직의 관리에 관한 중요한 결정권한을 스스로 행사할 수 있도록 그 조직의 자율성을 제고시키는 일련의 조치를 의미하며, 특히 유럽 및 대양주 국가들에서 지난 삼십년 간 진행된 행정개혁운동인 신공공관리(new public management)의 핵심 프로그램의 하나로 간주되어 왔다(Pollit et al., 2004; Christensen and Lægreid, 2006; Verhoest et al., 2010). 우리나라 공공조직의 법인화 역시 유사한 내용을 갖고 있으며, 이 연구의 주요 분석대상인 서울대학교 법인화도 이 점에서 큰 차이가 없다. 서울대 법인화 관련 문헌에서 공통적으로 제시하고 있는 서울대 법인화의 목표는 “세계수준의 대학으로의 도약,” 혹은 서울대의 “국제경쟁력 강화”이고, 이 목표를 달성하기 위한 수단인 법인화의 핵심 내용은 “자율적인 대학운영”이다(법인화백서, 2012). 후술하겠지만 여기서 “자율적 대학운영”이 의미하는 자율성은 학문적 자율성이 아니라 조직관리의 자율성이며, 이런 의미에서 서울대 법인화는 신공공관리와 법인화라는 세계적 행정개혁의 흐름과 밀접한 관련이 있다.

그렇다면 조직자율성은 구체적으로 무엇을 의미하는가? 조직자율성의 개념은 법인화 일반 및 서울대학교 법인화 논의에 있어서 매우 중요하고 복잡한 쟁점들과 관련되어 있으므로 다음에서는 이러한 개념적 쟁점들을 첫째, 기업화 vs. 관청화 vs. 클럽화, 둘째, 학문적 자율성 vs. 관리의 자율성, 셋째, 교수의 자율성 vs. 총장의 자율성 등으로 구분하여 살펴볼 것이다.

1. 기업화 vs. 관청화 vs. 클럽화

조직의 자율성(organizational autonomy)은 조직에 관한 중요한 사안에 대하여 그 조직 자체에서 스스로 의사결정권을 행사할 수 있는 정도를 의미한다. 달리 말하면 이러한 의사결정권이 조직 외부의 영향력에 의해 제약되는 만큼 그 조직은 비자율적인 조직이라고 말할 수 있다. 현대 민주주의 사회에서 모든 공식조직의 자율성은 크게 두 가지의 외부적 제약요소를 갖는다(Chun, 2014). 하나는 소비자주권(consumer sovereignty)에 기초한 시장 통제이고, 다른 하나는 인민주권(popular sovereignty)에 기초한 정치적 통제이다. 상품이나 서비스를 시장에서 판매하여 조직의 자원을 획득해야 하는 조직에서는 내부의 모든 의사결정이 시장 소비자의 선택을 받기 위하여 최선의 방안은 무엇인가라는 최후 기준(bottom line)에 의해 조정되는데, 이것이 곧 조직의 의사결정에 대한 외부적 제약으로서의 시장통제이다. 한편, 정치적 통제는 정치체제에 따라 차이는 있으나 대의민주주의 사회를 기준으로 보면 유권자

대중, 정치인, 관료로 구성된 정치행정체제로부터 위계적으로 내려온 법률 등 공식적 명령과 감독 혹은 비공식적 요구를 의미한다.

〈표 1〉 조직자율성에 의한 조직유형

구분		시장화 (marketization)	
		낮음(low)	높음(high)
정치화 (politicization)	낮음 (low)	클럽(clubs)	기업(firms)
	높음 (high)	관청(bureaus)	국민기업(sovcoms)

공식조직들은 현실 세계의 정치경제적 역학관계로부터 자유롭지 못하다는 점에서 모두 같다. 하지만, 각 공식조직들은 스스로 의사결정을 내릴 수 있는 권한의 차원(시장자율성 혹은 정치자율성)과 정도(강한 제약 혹은 약한 제약)에 있어서 차이가 있다. 이러한 차이점을 근거로 우리는 조직자율성의 차이에 따른 공식조직의 유형을 제시할 수 있다. 이 유형 구분의 두 차원은 각 공식조직에 대한 시장통제의 정도, 즉 시장화(marketization)와 정치통제의 정도, 즉 정치화(politicization)이다(Chun, 2014). 이 조직유형 분류는 위의 표에 제시되어 있다.¹⁾

이 모형에서 제시된 네 조직형태 중 클럽조직(clubs)은 소비자주권과 인민주권 양자의 영향력으로부터 모두 자유로운 독립자율조직으로서 그린피스(Green Peace)와 같은 자발적 조직이 대표적인 사례이다. 기업조직(firms)은 상대적으로 인민주권으로부터만 자유로운 시장통제조직으로서 공식조직 중에서 수적으로 가장 많고 주변에서 흔히 볼 수 있는 회사들을 떠올리면 된다. 관청조직(bureaus)은 소비자주권의 영향에서 상대적으로 벗어나 있는 정치통제조직으로서 외교부 등 행정 부처들이 대표적이고, 국민기업(sovcoms)은 소비자주권과 인민주권의 영향력에 모두 심하게 노출된 이중통제조직으로서 프랑스의 토탈(Total), 러시아의 가즈프롬(Gazprom)과 같은 국가대표(national champions) 에너지기업이나, 이른바 국민경제에 너무 중요해서 망하게 할 수 없는(too significant to fail) 대규모 금융기관이 전형적인 사례이다.

1) 이 개념모형에서 제시된 네 가지 조직유형인 관청, 기업, 클럽, 국민기업은 M. Weber의 전통에 따라 분석목적을 위해 단순화된 이념형(ideal types)으로 제시되었다. 대부분의 현실세계 조직들은 이념형들 사이의 중간 어딘가에 위치할 것이다.

이 네 가지의 조직유형은 모두 그 사회적인 존재의 정당성 혹은 도구적 유용성을 지지하는 철학적이거나 사회과학적인 주장들을 갖고 있다(자세한 논의는 Chun, 2014). 하지만, 많은 사회에서는 해당 사회적 기능의 특성에 따라 특정 형태의 조직을 그 기능의 지배적 생산수단으로 선택한다. 예컨대, 초등학교는 관청조직, 백화점은 기업조직, 자선기관은 클럽조직, 그리고 국부펀드는 국민기업조직의 형태를 채택하는 식이다. 물론, 특정한 유형의 조직이 아닌 다양한 형태의 조직이 동일한 기능을 수행하는 경우도 있다. 병원, 금융기관, 언론 및 방송사, 문화예술기관 등이 좋은 예이며 이 논문의 주관심사인 대학도 그러하다.

대학은 이론적으로 기업, 관청, 클럽, 국민기업 네 가지 조직형태를 모두 가질 수 있고, 현실적으로도 각 형태의 대학조직이 존재하고 있거나 과거에 존재한 경험이 있다. 예를 들면 많은 유럽의 대륙계 국립대학은 관청조직, 미국의 피닉스(Phoenix)대학 등 주식시장에 상장된 대학은 기업조직, 교수들이 대학이사회를 장악하고 있는 서구의 기금기반형 사립대학은 클럽조직에 각각 가깝고, 드물기는 하지만 일부 국가에서 국가대표 선수격으로 키우고 있고 외국인학생의 유치에 적극적인 대학은 국민기업조직에 좀 더 가깝다. 한국의 대학들은 소유권을 매개로 이루어지는 정치경제적 제약에 있어서 일단 국립대학은 관청조직, 사립대학은 기업조직이라고 볼 수 있다. 그러나 재원조달방식과 정부규제 등 정치경제적 통제의 구체적 양상에 있어서 전형적인 관청형 대학 혹은 기업형 대학이 갖고 있는 일관성을 유지하고 있지 못하기 때문에 각각 준관청조직(quasi-bureaus)과 준기업조직(quasi-firms)으로 분류하는 것이 보다 정확할 것이다.

그렇다면 본 연구의 분석 대상인 서울대 법인화는 조직자율성의 관점에서 준관청조직이었던 과거의 국립대 형태에서 어떠한 새로운 형태의 조직으로 변화하는 것인가? 일부에서는 서울대 법인화를 기업화로 비판하면서 법인화에 따라 서울대가 관청조직에서 기업조직으로 이동하는 것으로 보았다. 이러한 단순한 시각은 조직자율성 및 조직형태의 변화가 관청-기업의 단일한 축을 따라서만 일어난다고 보는 일차원적인 발상이다. 법인화는 서울대에 대한 시장통제를 증가시키는 변화가 아니다. 기업조직으로의 이동이라면 서울대의 주요 조직산출물인 교육서비스와 연구결과에 대한 소비자주권이 강화되는 변화이어야 하는데, 이러한 변화의 증거는 찾아보기 어렵다.

서울대 법인화의 초점은 정치통제 수준과 방식의 변화에 있다. 법인화는 인민주권에 기반한 유권자대중, 정치인, 관료의 서울대에 대한 영향력을 축소하고 더 많은 의사결정권을 서울대 내부에서 행사하도록 바꾸려는 시도이며, 더불어 정치통제의 방식을 사전적 통제로부터 사후적 통제로 대체하는 변화이다. 따라서 서울대 법인화는 기업화가 아니라 클럽화에 더 가깝다. 물론 재정적 독립이 아니므로 완벽한 자율통제가 이루어지는 전형적 클럽조직으로의 전환은 아니다. 준관청조직에 가까웠던 과거 국립대 시절에 비하여 서울대 내부관리에

있어서 입법부와 행정부에 의한 직접적 규제가 약화되고, 투입자원에 대한 통제에서 성과평가를 통한 결과에 대한 통제로 바뀌는 변화이므로 준관청조직(quasi-bureaus)으로부터 준클럽조직(quasi-clubs)으로의 이동에 가깝다. 다음에서는 대학의 조직자율성을 구성하는 두 가지 요소인 정책자율성과 관리자율성, 그리고 다층적 대학내 조직구조에서 관리자율성의 위치에 대해 논의하겠다.

2. 학문적 자율성 vs. 관리의 자율성

조직자율성에 대한 시장통제와 정치통제의 실제 작동기제는 복잡하며 다차원적이다. 시장통제를 ‘invisible hand’라고 비유하였던 Adam Smith와 이를 빌려 정치통제를 ‘visible hand’라고 지칭했던 정치학자들의 어법을 원용하자면 그 손에는 “multiple fingers”가 달려 있는 것이다. 이러한 다차원성에 대한 인식을 바탕으로 조직자율성을 통제의 대상에 따라 분류하면 공식조직의 자율성은 조직목표와 생산수단의 결정에 관한 자율성인 정책자율성(policy autonomy)과 주어진 자원의 활용에 관한 자율성인 관리자율성(managerial autonomy)로 구분할 수 있다(Verhoest et al., 2010).

유사한 구분을 대학에 적용하는 고등교육 전문가들은 대학의 본질적 자율성과 절차적 자율성이라는 용어를 사용하고 있다. 여기서 본질적 자율성은 대학이 “what to do”에 관하여 결정할 수 있는 권한으로 정책자율성에 해당하고, 절차적 자율성은 “how to do it”을 정할 수 있는 권한으로 관리자율성을 의미한다고 볼 수 있다(교육개발원, 2010). 좀 더 부연하면 대학의 정책자율성은 누구를 어떻게 가르칠 것인가와 무엇을 어떻게 연구할 것인가 등 교육과 연구의 목표, 대상, 방식의 결정에 관한 자율성을 의미하므로 대학사회에서 흔히 말하는 학문적 자율성(academic autonomy)과 그 의미가 유사하다. 반면에 대학의 관리자율성은 대학의 예산, 회계, 구매, 감사, 인사조직 관리 등의 영역에서 관찰되는 의사결정의 자율성이 해당된다.²⁾

법인화는 기본적으로 서울대의 학문적 자율성을 확대하려는 것이 아니라 관리의 자율성을 증가시키려는 시도이다. 물론 개념적 구별을 한다고 해서 실제로 두 자율성이 무관하다는 의미는 결코 아니다. 조직에서 정책자율성과 관리자율성은 현실적으로 중첩되는 경우가 많다. 관리자율성이 커지면 정책자율성이 획득될 수 있고, 그 반대도 가능하다. 인사와 예산을 장악하면 정책도 장악한다는 말은 설득력이 있다. 기본적으로 정책자율성과 관리자율성의 관계는 조직의 기능과 산출물을 생산하는 방식에 의해 달라질 수 있기 때문에 단언하기

2) 이하의 논의에서는 이 두 개념에 대하여 좀 더 일상적으로 많이 쓰이는 “학문적 자율성”과 “관리의 자율성”이라는 용어로 되도록 통일하여 사용하겠다.

는 곤란하다.

그럼에도 불구하고 많은 공식조직의 실제 업무에서 정책자율성과 관리자율성을 구분하는 것이 가능하며 또한 실용적이다. 대학조직의 경우도 물론 이 두 자율성의 영역을 분리해 내는 것이 가능하다. 교육개발원(2010)이 소개하고 있는 OECD의 기준에 의하면 대학의 자율성은 기관거버넌스(법적 지위, 학내 거버넌스 결정), 재정(등록금결정, 대출, 수익창출, 자산구성, 자원배분), 교원(교원인사 및 보수), 학생(학생선발 및 정원결정), 교육(학위수여, 교육과정, 질평가, 학과개설), 연구(연구설계, 연구우선순위 결정) 등의 여섯 가지 분야에서 논의될 수 있는데, 이 중 학생, 교육, 연구의 자율성은 대학의 정책(혹은 학문적) 자율성으로, 그리고 기관거버넌스, 재정, 교원관련 대학자율성은 관리(혹은 절차적) 자율성으로 간주할 수 있다.

3. 교수의 자율성 vs. 총장의 자율성

조직자율성은 상대적인 개념이다. 자율성의 변화는 누군가는 권한을 상실하고 다른 누군가는 권한을 획득함을 의미한다. 권한의 영합적 변화이므로 자율성 변화에서는 누가 누구로부터 권한을 획득하는가가 중요한 문제가 된다. 많은 이들은 서울대 법인화에 대하여 정치인과 행정관료의 서울대에 대한 통제 권한이 축소되고, 서울대 구성원의 자체 통제권이 강화되는 것으로 인식하였다. 이러한 정부-서울대 이분구도에 입각한 인식은 앞서 논의하였듯이 인사와 재정관리 등에 대한 서울대의 재량권 행사 여지가 넓혀졌다는 점에서 타당한 면이 있다.

그러나, 서울대 내부로 관심을 옮겨보면 법인화로 인한 권한 변화의 실제 양상은 훨씬 더 복잡하다. 서울대의 관리 재량권이 커졌다 함은 구체적으로 서울대 내부의 누구의 관리 권한이 확대되었다는 뜻인가? 총장인가, 이사회인가, 단과대학인가, 학과인가, 아니면 교수 개인인가? 법인화에 따른 자율성의 변화는 정부-서울대의 양자구도로는 설명하기 어려운 복잡성이 있으며, 이 복잡성은 대학조직이 수평적인 전문가조직이고 다층적 조직구조를 갖고 있다는 점에 기인한다.

현대 사회의 일반적인 대규모 조직에서는 조직구조의 계층과 권한의 계층이 일치한다. 즉 조직내 상위계층은 명령과 지시를 내리고 하위계층은 여기에 순응한다. 이것이 Max Weber가 지적한 근대적 관료제 조직의 위계적 특징이다. 대학 역시 외견상으로는 총장과 본부, 단과대학, 학과, 교수 개인으로 이어지는 다층적 조직구조를 갖고 있다. 그러나, 이 다층구조에서 의사결정이 내려지는 방식은 일반 조직과 사뭇 다르다. 대학의 의사결정 주체는 정부(국립대) 혹은 이사회(사립대 및 국립대학법인), 총장으로부터 학과와 개별 교수에 이르기

까지 실로 다양하고, 이 의사결정 주체간의 관계는 일반 조직과는 달리 명령과 통제의 규율이 작동되는 위계적 관계가 아니다. 대학 내부의 교수사회는 핵심기능인 교육과 연구에 있어서 교수 개인의 전문가적 자율성(professional autonomy)을 존중하는 전통을 갖고 있고, 이에 따라 수평적 조직문화를 발전시켜 왔기 때문이다.

문제는 이렇게 수평적이고 비위계적인 특성을 가진 대학조직에서 조직관리의 효율성을 높이고, 대외적인 책무성을 확보할 수 있는 방안은 무엇인가이다. 실제로 조직 최상층부의 최고관리자가 모든 관리권한을 반드시 가질 필요는 없다. 많은 조직에서 크고 작은 관리권한을 하부계층에 위임한다. 대학조직에서도 조직인사 및 재정회계에 관한 의사결정권, 즉 관리자율성은 정부, 이사회, 총장 및 대학본부, 단과대학, 학부수준 모두에서 보유할 수 있으며 심지어 개별 교수 수준에서도 관리자율성을 가질 수 있다. 예컨대 교수의 신분이 보장된 상태에서 상위 조직의 인사 및 보수 재량권이 극히 적다면 실제로 교수 개인이 자신에 대한 관리자율성을 행사하는 것이다. 우리나라 국립대학의 많은 정년보장 교수는 본인 스스로 자신에 대한 관리권한을 갖고 있는 대표적인 경우이다. 학과수준에서도 실제로 대부분의 대학에서 학과장의 선출은 상위 조직의 개입없이 학과 내부에서 이루어지는 등 부서장 임명권에 대하여 일반 조직과는 매우 다른 관행이 존재한다(홍기현, 2012).

그러나, 이러한 대학조직의 독특성은 대학의 조직관리적 효율성과 효과성을 높이고, 대외적 책무성을 확보하는 것을 매우 어렵게 만드는 경향이 있음을 부인하기 어렵다. 대학이 추구해야 할 사명 달성 여부에 대해 대외적으로 평가받고 책임을 지려면 조직을 대표하는 최상위 조직계층에서 하위계층 조직에 대해 책무성을 확보할 수 있는 기제가 있어야 한다. 하지만 이러한 책무성의 요구와 교육과 연구에서 행사되는 교수 개인수준의 자율성은 충돌하기 쉽고 양자간 조화를 이룰 수 있는 관리방식을 찾는 것은 매우 어려운 과제이다.

서울대 법인화는 기존의 한국 국립대학의 내부 관리방식, 특히 관리권한의 위치(locus)에 있어서 큰 변화를 내포하고 있다. 일부에서는 법인화를 대학내 모든 조직계층에서의 자율성 강화를 의미하는 것으로 받아들여 단과대학의 독립채산제 등을 언급하기도 하였다. 그러나 앞서 언급한 대로 자율성은 상대적 개념이므로 서울대 내부의 모든 조직계층에서의 권한 확대는 있을 수 없다. 실제로 서울대 법인화의 내용에서 비교적 명확하게 드러나 있는 관리권한 변화의 양상은 총장과 대학본부의 관리권한 확대와 보다 하위수준 조직, 즉 단과대학, 학과, 교수 개인의 관리자율성 축소이다. 법인화 관련 문헌과 토론에서 자주 언급되는 “총장리더십의 강화”라는 표현이 바로 이러한 서울대 내부의 관리권한 소재지의 변화를 지칭하는 것이다.

그렇다면 이러한 총장의 여타 의사결정주체에 대한 상대적 관리권한 강화는 바람직한 변화인가? 실제로 총장의 전횡 가능성에 대한 적지 않은 우려가 표명되었으나, 총장의 관리권

한 강화는 책무성이라는 매우 강한 규범적 논거를 갖고 있다. 다른 국립대학도 마찬가지였지만 과거 서울대학교는 국가와 사회의 지원을 받는 조직임에도 그 책무성 확보 기제에 있어서 기형적이었다. 공무원의 신분보장과 총장선출 권한까지 보유한 교수 개인의 자율성이 가장 강하였고, 학과와 단과대학 등 상위 수준으로 올라갈수록 관리 권한이 약해지는 양상이었다. 명목상으로 대학내 의사결정 최상층인 총장의 실질적 관리 권한은 이러한 하부 수준의 높은 자율성과 경직적인 정부의 인사 및 재정규제 사이에 끼어 크게 제약되어 있었다. 이같이 관리자율성이 약했던 총장에게 서울대의 조직관리 결과에 대해 책임을 지라고 요구하는 것은 어불성설이었다. 이 점이 다음에서 서울대학교 법인화가 의도한 자율성효과 논리를 설명함에 있어서 자율성과 책무성이 함께 논의되어야 할 이유가 된다.

Ⅲ. 자율성효과의 논리와 증거

서론에서 언급했듯이 자율성 효과란 조직의 관리자율성을 확대하면 성과가 향상된다는 주장이다. 여기서는 우선, 자율성효과의 핵심 개념인 자율성과 책무성의 관계를 논의하고, 이어 책무성 확보를 위한 자율성 제약의 두 가지 방법인 사전적 통제와 사후적 통제의 장단점에 대해 논의하고, 끝으로 자율성효과에 대한 외국의 주요 사례와 경험적 증거를 논의 하겠다.

1. 자율성과 책무성

공식조직(formal organizations)의 주인은 누구인가? 모든 공식조직의 주인은 그 기능수행에 필요한 자원을 제공하는 이들이며, 대학조직도 예외가 아니다. 공식조직의 구성원들은 자원 제공자가 원하는 목표를 달성하기 위하여 성실히 노력할 책임이 있고, 자신의 행위에 대하여 그 정당성을 자원제공자에게 설명할 의무가 있는데 이것이 조직의 책무성이다. 즉 책무성(accountability)이란 자신의 행위에 대한 정당성을 자원소유자 혹은 그 위임자에게 설명해야 할 의무이다. 주인과 대리인의 관계로 풀이하면 책무성의 핵심은 대리인(agent)의 주인(principal)에 대한 보고 및 설명의 의무로 볼 수 있다. 예컨대 국회에서 장관 등 행정부 공무원을 불러 질의하고 책임을 추궁할 수 있는 것은 유권자-정치인-관료로 이어지는 책무성의 연계가 존재하기 때문이다.

대학조직의 예를 들면 일반적으로 대학에 책무성을 물을 수 있는 주인은 정치공동체의 대리인인 정부, 교육/연구서비스의 소비자, 그리고 학문공동체로 구분된다. 앞서 제시한 정

치경제적 자율성 모형을 빌려 설명한다면, 관청형 대학은 정부에게 직접적으로, 그리고 유권자대중에게 간접적으로 책임을 지며, 시장형 대학은 대학교육 및 연구의 직접 소비자에게 책임을 지고, 클럽형 대학은 교수로 구성된 동료집단 혹은 회원집단인 학문공동체에 책임을 지고, 국민기업형 대학은 정치공동체와 시장에 모두 책임을 진다고 볼 수 있다.

과거 서울대학교는 국립대학으로서 정부의 지원을 받는 대신 정부에 대해 직접적인 책무성 의무를 갖는 관청형 대학으로 존재하였다. 그런데 1980년대 이후 민주화 과정에서 총장 선출 권한을 교수들이 행사하게 되는 등 교수 자율성은 커졌으나 자원제공자인 시민과 정부가 서울대학교의 조직성과에 대하여 책임을 물을 수 있는 보완적 기제는 마련되지 못하였다. 또한 서울대학교가 여전히 정부조직의 일부로 머물러 있었기 때문에 불가피하게 인사조직 및 재정회계에 관한 각종 범정부적 규제가 계속 적용되었는데, 이 과정에서 규제에 인한 비효율성이 가중되는 이중의 문제점이 야기되었다(박정수외, 2004).

그렇다면 법인화가 의도했던 서울대의 책무성과 자율성의 조화를 이룰 수 있는 방법론은 무엇인가? 이 질문에 대한 간략한 답은 서울대에 대한 기존의 사전적 통제 방식을 사후적 통제로 전환하는 것이다. 그리고 이러한 전환은 법인화의 이론적 전제인 자율성효과의 핵심 내용이 된다. 이에 대하여 다음에서 보다 상세히 논의하겠다.

2. 자율성효과: 사전적 통제의 사후적 통제로의 전환

책무성 실현을 위한 방식에는 크게 두 유형이 있다. 하나는 사전적 통제(ex ante control)이고 다른 하나는 사후적 통제(ex post control)이다. 사전적 통제는 주인이 대리인에게 특정한 행위를 하도록 (혹은 하지 않도록) 사전에 규칙을 정하고 준수할 것을 요구하는 것이다. 우리나라의 모든 대학은 학생정원 책정에서부터 학생선발 방식, 학위수여 기준에 이르기까지 광범위한 사전적 통제를 받고 있으며, 특히 국립대학에 대해서는 이에 더하여 인력, 재정 등 투입자원의 활용방식과 절차에 대한 규제가 일반 정부조직과 동일한 수준으로 적용된다. 반면, 사후적 통제는 주인이 투입자원의 활용에 관한 특정한 규칙을 부여함이 없이 대리인의 재량적 결정을 허용하는 대신 그 재량권 행사의 결과, 즉 성과에 대한 평가를 통해 책무성을 확보하는 방식이다. 예를 들어 교육부가 국립대학에 대하여 성과평가를 실시한다면 전형적인 사후적 통제가 된다.

사전적 통제를 책무성 확보 방식으로 채택할 경우 대리인의 행위가 발생하기 이전에 주인이 규칙을 정한다. 이렇게 함으로서 미리 위험의 발생을 최소화하고 주인이 의도한 대리인의 행위가 일어날 확률을 증가시킬 수 있다고 보는 것이다. 이러한 사전적 통제에서 책무성의 일차적 기준은 규칙에 대한 순응이다. 즉, 주인이 정한 규칙을 준수하면 대리인의 의

무를 다하였다고 간주된다. 반면, 사후적 통제는 주인이 대리인의 행위가 일어난 후 모니터링이나 평가를 통해 자신이 의도한 목표가 달성되었는지를 확인하고, 그 결과에 따라 보상이나 제재를 선택한다. 여기서 책무성의 기준은 규칙의 준수가 아니라 목표달성 여부, 즉 성과가 되는데 성과를 내면 대리인의 의무를 충족하였다고 간주된다. 사전적 통제와 사후적 통제는 함께 적용될 수도 있지만, 대체물로 활용하는 것이 타당하다. 왜냐하면 사전에 규칙을 부과하여 대리인의 행위를 제한한 후에 대리인의 행위의 결과에 대하여 사후 책임을 묻는 것은 권한과 책임의 불일치이기 때문이다.

사전적 통제는 기업조직에 비하여 관청조직에서 많이 활용되어 왔다. 기업조직에서는 이윤이나 매출액과 같이 객관적으로 확인가능한 성과지표가 존재하기 때문에 관리자에게 재량권을 주고 사후에 성과 책임을 묻는 것이 가능하다. 그러나, 관청조직은 공익, 공정성, 인권 등 무엇이 일을 잘한 것인가에 대한 기준이 애매모호하고 주관적인 가치판단을 배제하기 어려운 공적 목표를 추구하는 경우가 많다. 따라서 공공부문에서는 사후적 통제를 통한 결과위주의 관리(result-based management)보다는 사전적 통제를 통한 투입자원 관리가 강조되는 경향이 있다.³⁾

그런데, 이러한 공공부문의 전통적 관리방식에 대하여 1980년대부터 강한 비판이 제기되었고 실제로 지난 삼십년간 이러한 비판에 영향받은 행정개혁이 전세계적 규모로 진행되었다. 이 행정개혁운동은 미국에서는 Osborne and Gaebler(1992)가 주창한 정부재창조(reinventing government) 운동으로 알려져 있고, 유럽 및 호주, 뉴질랜드에서는 신공공관리(NPM: new public management)라는 이름으로 알려져 있다. 이하에서는 신공공관리(NPM)로 부르겠다. 신공공관리를 주장하는 이들의 핵심 논지는 정부가 공공조직에 대한 사전적 통제에 치중한 나머지 효율적인 관리를 어렵게 하는 수많은 번문옥례(red tape)를 양산하였다는 것이다. 따라서 공공조직을 정부로부터 법적 혹은 구조적으로 분리하고, 관리책임자들에게 주어진 인력과 재정자원을 현장의 상황에 맞게 유연하게 활용할 수 있는 재량권을 주는 한편, 업무수행 결과에 대해 성과평가를 실시하면 더 효율적이고 효과적인 업무수행이 가능할 것이라고 주장한다.

자율성효과(autonomy effect)는 바로 이러한 가설적인 성과향상 효과를 지칭한다. 즉, 사전적 통제의 사후적 통제로의 대체를 통해 발생하는 관리자율성의 확대는 공공조직의 관리를 혁신시키고, 더 나은 방식으로의 관리를 촉진하며, 궁극적으로 조직성적을 향상시킨다는 믿음이 자율성효과의 배후 논리라고 할 수 있다. 그렇다면 왜 이러한 자율성효과가 발생하는가? 신공공관리론자들의 주장에 의하면 이전보다 더 많은 관리적 재량권을 부여받는 대신

3) 이러한 성과모호성과 사후적 통제의 관계는 법인화로 인한 자율성효과의 불확실성에 대해 자못 중요한 함의를 갖고 있으므로 뒤의 불확실성 분석에서 보다 자세히 논의하겠다.

결과에 대한 책무성을 요구받게 된 공공조직의 관리자들은 자신들이 활용하는 자원을 더 나은 방식으로 활용할 수 있는 정보를 갖고 있고, 또 그렇게 행동하려는 유인을 갖게 되므로 보다 창의적이고 혁신적인 관리가 일어날 가능성이 높아지며, 결과적으로 조직관리의 효율성이 증진되고 조직목표를 달성하는 정도, 즉 조직성과도 물론 개선될 수 있다.

이 자율성효과가 발현되려면 두 가지 요소가 선결조건이다. 첫째, 두말할 나위 없이 관리자가 관리를 할 수 있게끔(let-the-managers-manage) 권한을 부여해야 한다. 둘째, 관리자가 관리하도록 만들어야(make-the-managers-manage) 한다(Verhoest et al., 2010). 즉, 관리자가 단순히 규칙에 순응하는 수준을 탈피하여 보다 나은 관리방식을 찾아서 기업가적 정신을 발휘하도록 압력을 가해야 한다. 자율성 효과의 논리에서 이러한 역할을 담당하는 것이 곧 성과평가와 같은 사후적 통제의 강화이다. 앞서 논의한 규제완화와 성과평가 실시가 결합되었을 때 비로소 자율성효과가 발현되며, 이러한 자율성효과 논리는 외국 및 우리나라 공공조직 법인화의 이론적 근거가 되고 있다.

3. 자율성효과에 대한 국내외 사례와 경험적 증거

앞서 논의한 자율성효과는 합리적 선택론, 재산권이론, 대리인이론 등에 이론적 기반을 두고 있으며 많은 지지자를 학계와 실무계 모두에 갖고 있다. 그렇다면, 자율성효과를 지지하는 경험적 증거도 충분한가? 자율성효과를 전제로 한 실제 행정개혁이 지난 30년간 여러 국가에서 진행되었으므로 이에 대한 실증적 연구도 물론 존재한다. 이러한 경험적 연구는 공공부문에서 광범위하게 사전적 통제의 완화 및 사후적 통제의 강화가 진행된 영국에서 많이 이루어졌다.

우선, 영국의 병원, 학교, 주택사업부서 등에서의 자율성효과를 분석한 Pollit, Birchall, and Putman(1998)은 사전적 통제 완화와 사후적 통제 강화가 이들 조직에서 생산성을 증가시켰다는 주장을 지지하는 부분적인 증거를 찾아내었으나 이러한 생산성 증가가 형평성 손실을 동반하고 있음을 함께 발견하였다. Boyne et al. (2003)은 동일한 생산성 증가 및 형평성 손실이라는 현상을 영국의 주거, 교육, 보건부문의 다른 조직들을 연구대상으로 하여 찾아내었다. James(2004) 역시 유사한 대상에 대해 연구하였는데 기술적 효율성의 증가에 대해서는 동일한 결론을 제시하고 있으며, 추가적인 결론으로서 공공조직에 대한 사전적 통제 완화와 사후적 통제 강화는 부정적 외부효과를 발생시켰다고 주장하였다. 즉, 새롭게 관리자율성을 획득한 조직들에서 사전에 정해진 특정 성과목표에만 집중하고 해당 조직의 업무수행이 정부 및 공공부문 전체 체계에 미치는 광범위한 영향에 대해서는 무관심해지는 현상이 일어났다는 것이다.

그렇다면 대학에 적용된 자율성효과를 의도한 개혁의 결과는 어떠했을까? 기존의 대학에 대한 정부규제에 관한 연구들은 대체로 정부규제가 대학운영의 비효율성을 초래한다고 비판하여 왔고, 정부규제의 완화가 대학들로 하여금 가용자원의 효율적 활용을 가능하게 할 것이라고 지적한다(신정철외, 2007). 하지만 전반적으로 고등교육 영역에서 정부규제가 대학 생산성에 미치는 영향 연구는 많지 않은 편인데, 사실 대학에 있어서 자율성효과의 진위여부를 파악할 수 있는 가장 좋은 증거는 우리나라에 앞서 국립대학 법인화를 실시한 일본과 싱가포르의 법인화 사례로부터의 결과를 살펴보는 것이다.

교육개발원(2010)의 조사에 의하면, 일본 국립대학의 법인화는 그 효과에 대한 평가가 엇갈리는 반면 싱가포르 국립대학의 법인화는 긍정적 효과가 컸다고 평가된다. 일본의 경우 법인화된 일본 국립대학 학장들은 대체로 법인화가 대학의 자율성 향상에 도움이 되었다고 응답했으며, 더불어 연구프로젝트 수주의 증가, 부속병원 수익률의 향상, 그리고 기부금 유치 노력에 힘입어 경상수익이 증가하는 경향을 보이고 있는 점 등이 긍정적 증거로 지적된다. 반면 인건비 절감을 위하여 비정규직 강사의 비중이 늘어났고 교육연구조직의 개편 및 이에 따른 교원의 소속학과 변경이 빈번해지고 있으며, 교육 하위조직인 학부장들은 법인화의 효과에 대해 부정적 평가를 내리는 경우가 많았다는 점 등은 부정적인 증거로 지적된다. 이렇게 양면적인 평가를 받고 있는 일본의 경우와는 대조적으로 싱가포르의 경우에는 법인화 이후 교수규모 증가, 일반 직원 감소, 외국인 학생 유치 증가, 자산보유의 증가 등 긍정적 효과에 관한 증거들이 두드러진다는 평가를 받고 있다. 아마도 이러한 차이는 국립대 법인화를 추진함에 있어서 일본은 국가재정 절감, 싱가포르는 경쟁력강화라는 서로 다른 목적을 추구했다는 점과 관련이 있을 것이다.

자율성효과에 관한 외국의 공공조직 일반 및 대학의 사례와 증거를 종합하면 크게 두 가지의 시사점을 얻을 수 있다. 하나는 어느 정도의 효율성 혹은 효과성 증가를 예상할 수 있다는 것이고, 다른 하나는 거의 언제나 의도하지 않은 결과가 발생한다는 것이다. 이러한 의도하지 않은 결과는 영국에서와 같이 형평성 손실일 수도 있고, 권력남용 혹은 부패의 증가일 수도 있으며, 일본의 국립대 법인화 경우와 같이 비정규직 교원의 증가, 하부 교육단위의 불만 증가, 양극화일 수도 있다. 요컨대 현 단계에서는 아직 자율성효과론이 그럴듯한 작업가설(Pollit, 2005) 수준에 머물러 있다고 결론지을 수 있으며, 이 점이 서울대 법인화의 의도하지 않은 결과와 불확실성에 대한 면밀한 검토가 필요한 이유라고 할 수 있다.

IV. 자율성효과의 불확실성: 서울대 법인화

1. 설계된 자율성

법인화법에 의해 서울대에 부여된 자율성은 공식적이고 설계된 자율성으로서 법인화 이후 실제 발현되는 자율성(de facto autonomy)과는 개념적으로 또 현실적으로 구별된다. 자율성효과의 불확실성은 양자 사이의 간극과 깊은 관련이 있으므로, 일단 법인화법에서 규정하고 있는 공식적이고 설계된 관리자율성의 내용부터 간략히 살펴보겠다.

우선, 법인화법은 ‘법인화’라는 말 그대로 정부조직의 일부이었던 서울대학교에 대하여 법적으로 독립된 법인격을 부여하고 있다. 이러한 변화는 서울대의 법적 지위가 독립적이며, 학내 거버넌스 구조 및 절차에 대하여 대학 내부에서 자체적으로 의사결정 권한을 행사한다는 것을 의미한다. 구체적으로 이전에는 총장을 대통령이 임명하였으나, 법인화 이후에는 서울대학교 이사회가 설치되어 이 이사회에서 총장을 선임하게 되었다. 물론 과거에도 대통령 임명 규정에도 불구하고 실제로는 총장후보 초빙위원회에서 선출한 복수 후보 중에서 교직원이 직접 선출하는 방식으로 이루어졌지만 이 방식은 관행적으로 정부에 의해 존중되었던 것이지 실제 법적 근거를 가진 것은 아니었다.

또한, 서울대의 재정회계 관리에 관한 서울대의 재량적 권한이 법적으로 확대되었다. 과거에는 서울대의 재원조달 방식 및 지출의 용도와 절차에 있어서 정부에서 만들어진 규칙과 규제를 준수해야 하였다. 정부조직의 일부이었으므로 수입과 지출, 그리고 회계관리에 있어서 국가재정법 등 상당히 엄격하고 경직적인 규제의 적용을 받는 것이 불가피하였던 것이다. 서울대 자체 필요성에 의해 수익사업을 벌인다거나 채무부담행위를 하는 것도 불가능하였다. 법인화로 인해 서울대는 더 이상 정부조직의 일부가 아니므로 이러한 규제의 적용대상에서 서울대는 공식적으로 제외된다. 필요하다면 수익사업과 채무부담행위를 하는 것이 가능해졌으며, 국고와 기성회 등 다양하게 구성된 재정수입을 서울대 전체차원에서 통합하여 내부 우선순위에 따라 신속하게 지출하는 것도 법적으로 가능해졌다.

끝으로 법인화법은 교직원 인사관리의 자율성을 허용하고 있다. 교직원의 채용, 승진, 해고 및 보수결정 등에 관한 의사결정에 대해 대학 내부의 재량권 행사가 가능해졌다. 과거 서울대학교의 교직원은 공무원이었기 때문에 공무원 인사관리에 관한 각종 규정으로 인한 제약이 존재하였고, 그 적용 과정에서 관련부처의 감독을 받았다. 예컨대 한 명의 교수를 채용하려면 교과부, 행안부, 기재부 등 3개 부처의 협의과정이 필요하였다. 또한 교원의 보수도 까다롭고 복잡하기 그지없는 공무원 보수규정의 적용대상이었으므로, 세계적으로 저명한 교수를 초빙하고 싶어도 이 규정에 얽매어 유연성을 발휘하기가 어려웠다(법인화백서,

2012).

하지만, 막상 법인화된 서울대에서 이렇게 설계된 자율성이 애초의 의도대로 그 효과를 실현할 수 있을까? 이 점에 대하여 다음에서 운영체제의 독립, 사전적 통제의 완화, 그리고 사후적 통제의 강화의 세 가지 영역으로 분리하여 각각 그 효과가 갖는 불확실성 혹은 자율성효과의 실현을 위협하는 요인들에 대하여 분석하도록 하겠다.

2. 운영체제 독립의 불확실성

서울대 법인화를 통해 의도한 설계된 자율성의 주요 구성요소인 운영체제(governance) 독립에는 세 가지의 하위요소가 있다. 첫째는 법적이고 구조적인 분리이고, 둘째는 독립적인 이사회의 설치이며, 끝으로 총장의 관리권한 확보이다.

1) 구조적 분리의 실제 효과

서울대학교는 2012년 법인화로 인해 법적으로 정부와 분리되었다. 물론 현행법상 국립대학의 지위에 대해서는 다양한 해석이 가능하지만 법인화를 통하여 서울대가 법적으로 스스로 권리와 의무의 주체가 되는 구조적 분리가 일어났다는 것은 틀림없다. 하지만 정부와의 구조적 분리는 개념적으로 실질적 자율성의 발현과 동의어는 아니며, 현실에서도 양자가 일치하지 않는 경우는 매우 많다.

우리나라의 공기업과 준정부기관의 경영자율성 제약이 대표적 예이다. 이들 조직의 대부분은 법인화된 서울대와 마찬가지로 법적, 구조적으로 정부로부터 독립되어 있다. 그러나 실제로는 조직관리에 있어서 상당한 수준의 제약을 정부로부터 받고 있다. 예를 들면 대부분의 공기업과 준정부기관은 신규 인력채용의 규모에 있어서 매년 기획재정부와 소관 부처의 승인에 준하는 절차를 거친다. 이러한 통제는 공식적이고 법적인 권한에 기초하여 이루어지기 보다는 해당 부처에 자원을 크게 의존하고 있는 공기업 및 공공기관의 현실적 여건 때문에 이루어진다. 법인화된 서울대 역시 정부에 대한 재정적 자율성을 확보한 것은 아니기 때문에 유사한 상황에 직면할 가능성이 있다.

이경운(2004)에 의하면 대학의 자율적 운영에 영향을 미치는 요소는 정부의 의지, 대학구성원의 태도 등 변수가 많다. 미국의 주립대학들도 독립법인에서 주정부기관에 이르기까지 다양한 법형식을 띠고 있지만 실제 주립대학의 자율성은 주정부와의 관계에 의해 결정된다고 한다. 요약하면 법적이고 구조적인 분리는 서울대의 자율적 운영을 위한 중요한 요소이기는 하지만 그 자체가 실질적 자율성을 자동적으로 보장하는 것은 아니라는 점에 주목할 필요가 있다. 우리나라에서 사립대학의 자율성 문제가 오랫동안 논란이 되어온 것에서 알

수 있듯이 정부와 대학의 법적, 구조적 분리는 대학의 자율적 운영을 위한 필요조건의 하나의 의미로서 간주하는 것이 타당할 것이다.

2) 이사회 운영의 실제 효과

법인화로 인해 서울대학교는 개교 이래 처음으로 독립적인 대학이사회(governing board)를 갖게 되었다. 이 이사회에는 총장 등 서울대 내부인사도 참여하지만, 기획재정부 및 교육부 차관 등 정부대표자 및 대학 외부의 이해관계자를 대표하는 인사가 절반 이상 참여하게 되었다. 정부대표 등 외부 인사의 참여가 규정된 이사회 구성은 법인화 진행과정에서 자율성을 침해할 수 있다는 심각한 논란을 야기한 사안이었다. 이러한 논란에 대한 검토는 이미 이 논문의 전반부에서 대학의 정책자율성과 관리자율성의 구분 및 자율성과 책무성의 관계에 관한 논의를 통해 충분히 이루어졌기 때문에 재론하지는 않겠으나, 자율성효과와 관련한 중요한 질문은 여전히 남아있다. 즉 현재의 이사회 구성과 운영은 당초에 의도한 자율성효과를 실현시키는 과정에서 긍정적 기능을 수행할 것인가 아니면 극복해야 할 장애물이 될 것인가? 이 질문에 대한 현 시점에서의 답은 “모든 가능성이 열려있다”는 것이다.

논리적으로는 일단 이사회의 설치 그 자체만으로도 서울대의 관리자율성을 증진시킬 가능성이 있다. 왜냐하면 이사회에 의한 의사결정 방식은 대표성과 합의성이 강하여 일반적인 행정부 내의 위계적인 명령-복종 관계를 희석시킬 여지가 있기 때문이다. 이 점에서 과거 국립대시절 총장직선제를 유지했던 서울대는 정부의 위계적 통제를 받지 않았다는 점을 들어 반론할 수 있겠으나, 앞서도 언급하였듯이 과거 서울대의 관리자율성에 관한 정부의 통제는 심각한 수준이었다. 대학교수에 대한 성과급 도입 등 교육부의 국립대 관리개혁 방향을 감안할 때, 아직 현행 국립대체제를 유지하고 있는 대학들은 이사회를 갖고 있는 서울대에 비하여 인사, 예산, 성과관리 등에 있어서 정부의 위계적 통제가 더욱 심각해질 가능성이 있다. 또한 역설적으로 정부인사가 참여하지 않는 것이 오히려 자율성효과를 억제할 수도 있다는 논리도 가능하다. 정부대표가 이사회에 참여하여 책무성을 확보할 수 있다면, 굳이 사전적 통제를 위한 규제를 겹겹이 마련하여 비효율성을 자초할 이유가 없기 때문이다.

그러나, 이사회의 존재가 자동적으로 서울대의 관리자율성 확대로 이어진다고 기대하는 것은 아마도 지나치게 순진한 시각일 것이다. 그렇다면 어떻게 이사회의 실제 운영이 서울대의 자율성효과 발현을 돕는 방향으로 이루어지도록 할 수 있을까? 법인화된 서울대학교와 유사한 형태의 이사회를 가지고 있는 한국과학기술원(KAIST)의 경험은 이 점에서 매우 흥미롭다⁴⁾. KAIST는 설립 단계부터 독립된 법인이었고, 교육부, 산업부, 기재부 대표 등 세

4) 이 논문에 언급된 한국과학기술원(KAIST) 사례에 대한 내용은 과거 KAIST의 정책결정과 대학관리에 참여하였던 부총장급 관계자 면접으로부터 얻어졌다.

명의 정부이사가 포함된 독자적 이사회를 갖고 있다. KAIST의 총장과 집행부는 정부 이사들이 과도한 영향력을 행사할 가능성에 대비하여 두 가지 전략을 활용하였다. 하나는 여타 행정부처, 국회, 청와대 등 정부내 다양한 기관의 지지를 확보하기 위해 KAIST의 자율성을 활용한 성과를 알리고 의사소통하는 노력을 부단히 기울이는 것이었다. 이러한 노력 덕분에 KAIST 내부 문제가 사회적 쟁점으로 비화되었을 때 교육부는 이를 영향력을 행사할 기회로 보았음에도 청와대 등은 오히려 자율성을 보호해 주려는 입장을 취했다고 한다. 또 다른 전략은 이사진의 규모를 법률이 허락하는 범위에서 가능한 한 확대함으로써 정부이사의 영향력을 견제할 수 있는 여지를 확보하는 것이었다. 이 방법은 선임된 비정부이사들과 대학 집행부 간의 신뢰수준을 높이려는 상시적 노력이 동반되었다.

물론 이러한 KAIST의 이사회 운영경험과 대응전략은 시기에 따라 차이가 있었고 항상 유효하였던 것도 아니었으나, 앞으로 서울대의 이사회운영에 대하여 많은 흥미롭고 유용한 시사점을 주는 것은 분명하다. 특히, 독자적 이사의 구성 그 자체는 출발점에 불과하며 실제 운영과정에서 관리자율성을 확보하고자 하는 총장 및 주요 대학관리자의 역할과 노력, 그리고 전략적 판단이 중요하다는 점에 주목할 필요가 있다. 실질적 자율성의 획득과 대학 관리자의 역할 간의 관계에 관한 이 함의는 다음에서 총장의 관리지도력에 대하여 논의하면서 좀 더 심층적으로 살펴보겠다.

3) 총장 관리지도력의 실제 효과

과거 서울대는 명목상으로는 일반 행정부처와 유사하게 대통령이 임명한 총장 중심의 독립제 의사결정 체제를 갖고 있었다. 그러나 실제로는 대의기구격인 평의회가 있었고, 더 중요하게는 총장직선제가 실시되었기 때문에 공식 규정과 실제 운영의 불일치가 존재하였다. 여기에 앞서 논의한 정부의 관리규제, 대학조직의 수평적 특성, 공무원의 신분보장 등이 결합된 결과, 총장의 관리 권한은 대학의 최고 관리책임자라는 이름이 어울리지 않는 수준으로 제약되어 있었고 관리지도력의 발휘는 기대하기 어려운 상황이었다. 누구도 관리하지 않고 정부의 관리규제만이 존재하는 관리의 무인지대(no man's land)라고 해도 과언은 아니었다.

법인화는 이러한 관리의 무인지대를 없애기 위하여 총장의 관리권한을 강화한다는 취지를 갖고 있었으나, 실제로 이런 취지의 실현은 결코 보장된 것으로 볼 수 없다. 예를 들면 법인화 이후 정관제정 과정에서 학내 의사결정구조는 오히려 이전보다 더 복잡해져서 학사위원회 경우와 같이 위원회내에 위원회가 생긴 경우도 나오게 되었다(홍기현, 2012). 이러한 의사결정구조 복잡화의 주된 배경은 법인화 이후 총장의 권한 강화에 대한 일반교수를 중심으로 한 대학 내부의 우려가 있었다. 이러한 우려와 이에 근거한 견제 의도가 의사결정구

조를 마련하는 과정에서 매 단계 반영된 결과, 각종 내부 의사결정기구, 심의기구의 설치 및 이들 기구에서 투표를 거쳐야만 승인이 이루어지는 절차적 규정들이 과도하게 정관에 포함되는 결과를 낳았던 것이다.⁵⁾

그러나, 총장의 관리권한 강화는 더 나은 책무성의 확보를 위하여 관리책임자의 자율성 확대가 필요하다는 법인화 논리의 핵심적 고리에 해당한다. 학문적 자율성이 아닌 관리적 자율성의 관점에서 교수가 자신의 업무수행에 대하여 대학의 관리책임자인 총장의 관리권한 행사와 책무성 요구를 회피할 규범적 논거를 찾기는 매우 어렵다. 과거 국립대 교수들이 향유하였던 공무원의 신분보장과 총장 선출권한, 그리고 “자율적 관리(self-management)”와 같은 양상들은 현대 사회의 어느 공식조직에서도 찾아보기 어려운 기형적인 권한과 책임의 조합으로서, 교수들이 교육 및 연구기능을 수행함에 있어서 사실상 국민의 “대리인”이 아닌 “주인”이었다는 외부의 비판을 초래하였다(박정수의, 2004). 법인화가 의도한 총장의 관리지도력 강화는 규범적으로 일종의 비정상상의 정상으로의 교정으로 보는 것이 타당할 것이다.

정관제정 과정에서 명확하게 드러난 총장 관리지도력에 대한 견제의 강도는 법인화 이후 총장의 관리지도력 행사를 통한 자율성효과의 실현이 결코 쉽지 않을 것임을 시사한다. 사실 법인화 논의과정에서 총장의 지도력 행사에 대한 정부 등 외부로부터의 제약에 대한 우려는 많았지만 내부로부터의 제약에 대해서는 별다른 논의가 이루어지지 않았다. 하지만 정관제정 과정에서 나타난 양상은 대학 내부로부터의 제약이 법인화 이후 총장의 관리지도력 행사를 억제하는 강력한 요인이 될 것임을 강하게 암시한다. 교수들로 구성된 정관제정 참여자들은 “구성원간 이해관계가 대립하는 부분을 타개하지 못하고 기존 방식을 수용하거나 이익집단의 요구를 수용하여 앞으로 변화하기 힘들게 제도를 만드는” 동시에 “조직간의 감시로 서로가 서로의 발목을 잡는 상황이 생길 수 있는 구조”를 만들었기 때문이다(홍기현, 2012). 한국과학기술원(KAIST)의 사례가 보여주듯이 이러한 내부적 제약은 의사결정의 복잡성과 불확실성을 뛰어넘어 총장의 관리지도력 행사를 거의 무력화하는 수준에 도달할 수도 있다.⁶⁾ 만약 향후 서울대 총장의 관리지도력이 정부 등 외부적 제약 뿐만 아니라 교수단체 등 내부적 제약을 크게 받게된다면 총장 등 집행부가 이 가능성에 어떻게 대처하는가가 법인화로 인한 자율성효과의 실현을 좌우하는 중요한 관건이 될 것이다.

5) 이러한 현상은 법인화추진단 고위관계자와의 면접에서 확인되었다.

6) 한국과학기술원(KAIST)의 경우 총장들은 인사와 재정, 성과관리에 관한 권한을 행사하는 과정에서 교수협의회, 평의회, 일반 교수 등의 큰 반발에 직면하였고, 일부 총장은 사임압력까지 받았다.

3. 사전적 통제완화의 불확실성

이제까지 법인화에 있어서 운영체제의 독립이 자율성효과의 실현에 미칠 영향에 대하여 구조적 분리, 이사회 설치, 총장 관리지도력 강화라는 세 구성요소에 나누어 살펴보았고, 각 구성요소 모두에 있어서 애초에 의도한 자율성효과의 발현을 위협할 수 있는 불확실성이 매우 크다는 점을 확인하였다. 여기서는 운영체제 독립에 이어 법인화의 두 번째 내용인 사전적 통제완화가 자율성효과의 실현에 미칠 영향에 대하여 논의하겠다.

법인화의 핵심 내용인 서울대에 대한 정부의 사전적 통제 완화는 앞서 논의한 대로 서울대의 인사 및 재정관리 등의 영역을 중심으로 이루어졌으며, 많은 중요한 부분에서 공식적 자율성을 획득한 것이 사실이다. 그러나, 외견과는 달리 실제 내용에 있어서 규제가 오히려 강화될 수도 있고, 서울대와 관련한 궁극적 책임소재가 정부에 있기 때문에 행정지도를 통해 규제가 음성화될 가능성도 있으며, 완전히 다른 형태의 규제로 치환될 수도 있다. 다음에서는 이러한 여러 불확실성을 형식적 규제완화, 재규제, 내부규제 및 규제치환 등 세 주제로 구분하여 논의하겠다⁷⁾.

1) 형식적 규제완화의 가능성

형식적 규제완화는 법령에 의한 공식적인 통제는 사라졌지만 실제로는 행위에 대한 제한이 여전히 지속되는 것을 말한다. 앞서 논의한 운영체제의 독립에서도 이러한 형식적 규제완화의 가능성은 예견되었다. 사립대학의 경우에서 보듯이 법적으로 정부와 분리된 대학이라고 하여도 인사조직 및 재정회계에 관한 의사결정에 대한 정부의 통제가 이루어질 수 있는 여지는 매우 크다. 특히, 정부출연 예산 등 재정적으로 정부에 의존하고 있는 경우에는 더욱 공식적 자율성과 실질적 자율성이 괴리될 가능성이 크다.

실질적 자율성이 공식적 자율성에 미치지 못하는 현상은 재정적 의존 이외에도 더 다양하고 복잡한 원인이 있을 수 있다. 우선, 우리나라 대학에 대한 규제방식에 있어서 교육부가 활용하는 방식의 특성이 형식화를 초래할 수 있다. 신정철·박환보(2007)는 투입 및 과정에 대한 정부개입을 줄이는 대신 결과에 대한 평가를 강화하는 외국의 경우와는 달리 우리나라의 고등교육부문 규제완화에 있어서는 “법령 및 공문에 의하여 정부의 기준을 제시하고 이를 충족시키지 못하는 대학에 대하여는 감사 등을 통해 이를 지적한 후 행정 및 재정적인 불이익을 줌으로써 정부의 정책방향을 수용하도록 만드는 메커니즘”이 존재한다고 지적한다. 또한 교육부는 직접적인 법령과 지시를 통해 통제하기 보다는 대학들 간의 협의체를

7) 규제가 이루어지는 다양한 방식과 수단에 대한 보다 상세한 이론적 논의에 대해서는 최병선(2009) 참조

통해 사전조율을 하는 등 간접적인 통제방식의 활용(주철안, 1996)을 확대하고 있다. 법령에 근거하지 않은 규제 방식인 행정지도가 널리 사용되는 우리나라의 행정현실을 감안하면(전영한, 2007), 이러한 교육부의 간접적 통제와 실질적 자율성의 제약은 앞으로도 지속될 가능성이 충분히 있다. 그 경우에는 서울대에 대한 공식적 자율성이 허용되었다 하더라도 실질적 자율성으로 이어지지 않고 법인화에 따른 자율성효과의 발현을 위협하는 요인이 될 것이다.

규제완화의 형식화를 조래할 수 있는 원인은 서울대 내부에도 존재한다. 공식적 자율성이 부여되었더라도 서울대 내부에서 “이전 방식대로” 관리업무를 수행한다면 실제로 규제완화의 효과는 사라지는 것이다. 홍기현(2012)은 법인화 첫 해의 예산작성 및 관련 계획 작성 등에서 종래와 똑같은 업무방식이 나타났고, 운영방식도 종래와 같은 것을 반복하는 현상이 목격되었다고 지적한다. 물론 법인화 첫 해의 특성상 많은 것을 바라기는 어렵겠지만 앞으로도 이러한 행태가 반복된다면 자율성효과는 기대하기 어려워진다. 그렇다면 이러한 “이전 방식대로” 행태가 나타나는 이유는 무엇일까? 모든 관료제적 조직은 일차적으로 업무의 안정성을 위해 설계되었으므로 관성적 업무처리는 불가피하다. 이러한 조직관성을 전례답습이라고 비판할 수도 있으나 한편으로는 표준운영절차가 갖는 예측성과 일관성이라는 장점도 있기 때문에 반드시 부정적인 것은 아니다. 법인화에 따른 새로운 표준운영절차의 확립은 시행착오를 통한 조직학습이 필요하므로 어느 정도의 준비기간은 불가피할 것이다.⁸⁾

반면에 본부관리자의 소극적 태도 혹은 직원의 비전문성 때문에 전례답습이 나타날 수도 있는데 이러한 원인에 기인하는 형식화에 대해서는 시급하고 적절한 조치가 필요하다. 신정철·박환보(2007)는 대학의 관리자와 직원들은 공식적으로 규제가 사라진 사안에 대해서도 정부에 전화 등을 통해 질의하고, 그 질의에 대한 회신에 따라 의사결정을 하는 경향이 있다는 점을 발견하였는데, 이 현상의 원인의 하나가 담당자의 법령의 내용 등에 대한 전문적 지식의 결여라고 지적하였다. 물론 이러한 질의-유권해석-통제의 행태는 전문성의 결여나 관리자의 소극성 뿐만 아니라 모호한 규정과 감사에 대비하기 위한 일종의 “보험” 필요성에도 기인할 수 있다. 만약 규제완화의 형식화가 “자기방어적”인 대학 담당자의 행태에 의해 일어난다면, 이는 결국 정부의 “파생적” 간섭을 발생시키며(신정철·박환보, 2007), 규제완화의 형식화로 귀결될 것이다.

그 원인이 서울대 내부 혹은 외부에 있는지에 상관없이 규제완화의 형식화를 방지할 방안은 없을까? 이 질문에 대한 답변의 열쇠는 대학의 관리자와 직원들이 갖고 있다. 실질적 자율성은 공식적 자율성보다 낮을 수도 있지만 그 반대도 가능하다. 실제로 공공조직의 관

8) 서울대 대학본부의 고위관리자는 연구자와의 면접에서 지나치게 성급한 기대보다는 시간을 갖고 기다릴 필요가 있다는 점을 강조하였다.

리자들이 경직적인 제도적 제약을 창의적이고 전략적으로 극복하여 능동적 공공관리자의 역할을 수행한 사례도 국내외적으로 매우 많다. 공공조직의 구성원을 규제의 수동적 순응자로만 간주하였다면 능동적 공공관리자라는 말은 애초에 존재하기조차 어려운 형용모순이었을 것이다. 특히, 대학의 관리자 및 직원의 지각된 자율성(perceived autonomy)의 수준은 이들의 차후 행위에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목을 요한다. 만약 대학의 관리자와 직원들이 본인들에게 주어진 자율성의 영역과 수준을 실제보다 좁게 인식하고 이러한 현실인식에 기초하여 학습된 무기력과 유사한 행태를 계속 유지한다면 법인화의 의도된 효과는 실현되기 어려울 것이다.

2) 재규제의 가능성

재규제(re-regulation)는 어떤 사전적 통제가 일단 사라졌다가 다시 환원되는 것을 의미한다. 법인화 이후 재규제의 가능성은 서울대가 정부의 고등교육 관련(혹은 서울대의 세종시 이전 논란에서 보듯이 전혀 다른 정치적 고려에 따른) 정책결정의 결과에 따라 법적 지위와 규제수준이 변동될 수 있는 처지에 있기 때문에 발생한다. 민주적 정부의 정책결정은 다양한 가치와 이해관계 사이에서 절충과 타협의 결과인 정치적 합의에 따라 변화한다. 이러한 정치적 의사결정의 특성은 다양하고 예측하기 어려운 상화변화에 따라 영향 받기 때문에 정책결정의 일관성을 유지하기가 쉽지 않다는 것이다. 법인화를 통한 정부의 사전적 규제완화의 경우 역시 일단은 규제가 사라졌지만 정치적 지형 변화에 따라 얼마든지 돌아올 가능성이 존재한다. 이러한 재규제의 가능성은 서울대가 대규모 기금을 확보하여 완벽한 재정적 독립을 이룩하지 않는 이상 근원적으로 배제하기 어려운 불확실성이다.

그렇다면 이러한 재규제가 일어날 현실적 가능성은 어느 정도일까? 영국의 신공공관리적 행정개혁에서는 규제완화가 일정기간 진행된 후 그에 따른 부패 증가, 형평성 침해 등의 사례가 언론에 의해 부각됨에 따라 이에 대한 정치적 여론의 악화가 발생했고 결국 재규제로 이어졌던 사례가 종종 있었다(Pollit, 2005). 우리나라에서도 법인화법 통과 당시 야당이 국회에서 논의조차 거부했던 전례를 감안하면, 정치적 변화에 따라 유사한 상황에 직면할 가능성이 적지 않다. 사실 이러한 정치적 불확실성은 공공조직의 기능이 갖고 있는 상충적 가치의 동시 추구라는 특성에서 기인하는 점이 있다. 국내외의 사례를 보면 공공조직의 기능수행에 대하여 시민들이 갖고 있는 기대는 다양하고 서로 상충적일 때가 많으므로 효율성과 효과성을 위하여 규제완화가 이루어진다 해도 형평성, 청렴성 등의 다른 가치가 훼손됨을 들어 재규제를 주장하는 시민들과 정당들이 새로운 정치적 합의 형성을 주도하는 일이 자주 일어난다. 이러한 이유로 일단 관리적 규제의 대상이었던 공공조직에서 그 규제가 완벽하게 사라져서 다시는 돌아오지 않는 경우는 의외로 많지 않으며, 이 점에서 서울대 법인화

이후의 재규제 가능성을 예의주시할 필요가 있다.

3) 내부규제와 규제치환의 가능성

내부규제(internal regulation)는 외부의 규제와 동일한 내용 혹은 효과를 가진 규칙을 조직 내부에서 새롭게 만들어서 적용하는 것을 의미하고, 규제치환(regulation replacement)은 기존의 규제는 없어졌지만 이전과는 다른 새로운 규제가 만들어져서 유사한 수준의 순응부담을 갖게 되는 상황을 지칭한다. 내부규제와 규제치환은 개념적으로 구분되면서도 중첩되는 점이 있는데 서울대 법인화 이후의 양상에 있어서 양자를 묶어서 논의할 필요성이 있으므로 아래에서 함께 논의하겠다.

법인화 이후 서울대에서 등장할 수 있는 내부규제는 이론적으로 인사, 재정회계, 성과관리 등 모든 관리영역에서 가능하다. 앞서 논의한 대로 대학관리자와 담당자들이 새로운 학칙을 “이전 방식대로” 만들어서 적용하면 외부규제가 사라졌음에도 내부규제로 대체되는 상황에 직면하게 된다. 만약 이러한 내부규제가 교수채용이나 재정지출 등 투입자원에 대한 내부규칙의 신설이라면 대학 내부의 창의성과 혁신 추구를 억제하게 될 것이므로 사전적 통제 완화에 따른 자율성효과는 사라질 것이다. 이러한 “학칙”에 의한 내부규제는 특히 대학본부 등 상위계층이 단과대학 및 학과, 개별 교수 등 하위계층에 적용할 가능성이 있다. 실제로 법인화추진단의 단과대학별 설명회에서 이러한 내부규제에 대한 우려가 여러 번 표명되었다.⁹⁾

이러한 내부규제의 가능성에서 가장 우려되는 부분은 사후적 통제의 강화에 대응하기 위하여 대학본부에서 앞으로 운용할 서울대 내부 성과관리규칙이 가질 수 있는 내부 규제의 효과이다. 법인화 이후 대학본부가 성과평가를 위하여 경직적이고 획일적인 내부규칙을 만들어서 단과대학, 학과, 개별 교수 등 하위 조직수준에 대하여 적용할 경우 단과대학 이하 조직계층에서 실질적으로 규제치환에 준하는 상황이 발생할 수도 있다. 비단 내부규제에 의하지 않더라도 사후적 통제 강화가 실질적으로 또 다른 규제가 되어버릴 가능성은 외부의 성과평가 기준이 결과보다는 과정 및 투입자원에 대한 구체적 지침이 되어버리는 상황에서도 심각할 수 있다.¹⁰⁾

우리나라의 공기업 및 공공기관에 대해 실시하고 있는 경영평가가 이러한 상황의 좋은 사례이다. 공기업 및 공공기관 경영평가는 명목상으로는 사전적 관리자율성의 부여와 사후적 성과평가에 의한 책무성 확보의 방식을 취하고 있다. 하지만 실제로 이 평가의 내용을

9) 구체적으로 단과대학 운영권한, 학장선임 권한, 교수증원 권한 등에 대한 자율성 침해가능성이 제기되었다(법인화백서, 2012).

10) 사후평가 기준이 사전규제의 효과를 갖는 현상에 대한 논의는 이혁우(2009) 참조

보면 투입자원 및 관리과정에 대한 구체적이고 상세한 규제와 다름없는 평가 기준이 상당수 포함되어 있어서 평가대상 조직의 관리재량권을 크게 제약하고 있다. 예컨대 2012년도 경영평가 항목에는 지방대학 출신 신입사원의 비율, 성과급으로 지급된 인건비의 비율, 중소기업제품의 구매 비율 등의 평가지표가 포함되어 있는데 이러한 “사후적 평가” 기준들은 실제로는 사전적 통제와 동일한 규제 효과를 갖는다. 물론 법인화법에 의하면 서울대는 자체에서 마련한 성과계획과 기준에 의해 평가를 실시하는 형식을 취하고 있어서 유사한 상황이 발생할 우려는 크지 않을 수도 있다. 그러나, 성과계획에 대한 교육부의 심의 절차가 존재하기 때문에 교육부의 요구에 의하여 성과평가 기준이 관리재량권을 제약하는 투입자원 관리 및 절차에 관한 규제로 변질될 가능성이 전혀 없다고는 할 수 없다.¹¹⁾

외부의 사후적 통제 강화가 지나치게 심한 순응부담을 초래하는 경우 역시 자율성효과의 발현을 억제할 수 있다. 영국에서는 법적으로 독립된 공공기관에 대하여 강도 높은 사후감사가 실시되었는데 실제로 해당 기관에서 느끼는 부담은 예전의 사전통제에 비해 더 높은 경우도 있었고, 외부의 감사 및 평가인력의 증가와 점검체제의 확산을 불러와서 중앙의 통제권한을 오히려 강화시켰다는 비판도 제기되었다(Pollit, 2005). Verhoest et al.(2010)은 이러한 현상을 자율화의 역설(paradox of autonomization)이라고 표현하고 있다. 이러한 가능성 때문에 투입규제 완화와 성과관리 강화의 병행은 결코 자율성효과를 발현시킬 수 있는 방안이 아니라는 견해도 있는데, 사후적 통제 강화가 갖고 있는 여러 가능성에 대하여 다음에서 좀 더 상세히 논의하겠다.

4. 사후적 통제(성과평가) 강화의 불확실성

사후적 통제 강화는 법인화가 의도한 자율성효과의 실현을 위한 핵심적 요소로서 그 주요 내용은 서울대에 대한 공식적 성과평가의 도입이다. 성과평가의 실시가 반드시 법인화를 전제로 하는 것은 아니지만, 법인화하는 경우 성과평가 실시는 책무성과 자율성의 논리적 연계 때문에 필연적 귀결이다(교육개발원, 2010). 그러나, 서울대 법인화에서 설계된 성과평가의 도입이 실제로 자율성효과로 이어질 것인가에 대해서는 다양한 불확실성이 존재한다. 특히, 성과평가를 중심으로 한 사후적 통제 강화는 비단 관리적 자율성 뿐만이 아니라 당초 중립적 효과를 가질 것으로 기대되었던 대학의 학문적 자율성에도 중대한 의도하지 않은 결과를 미칠 것이라는 점이 본 논문의 주장이다. 다음에서는 이러한 주장을 관리적 자율성과 학문적 자율성으로 두 측면으로 구분하여 논의하겠다.

11) 이 문제는 성과목표의 모호성과 깊은 관련이 있기 때문에 뒤의 성과평가 부분에서 보다 상세히 논의하겠다.

1) 성과평가의 강화가 관리적 자율성에 미치는 효과

법인화 이후 사후통제 강화에 따른 자율성효과의 실현을 불확실하게 만드는 근본적인 이유는 무엇보다도 성과목표의 모호성과 상충성이다. 성과목표의 모호성이란 무엇이 바람직한 성과목표인가에 대하여 경쟁적인 해석이 일어날 수 있는 정도를 의미하며, 성과목표의 상충성은 하나의 성과목표를 달성하는 것이 다른 성과목표의 달성을 직접적 혹은 간접적으로 저해할 수 있는 정도를 말한다(전영한, 2004). 이런 정의에 입각할 때 대학의 성과목표는 의심의 여지없이 모호하고 상충적이다.

대학의 성과목표는 과연 무엇인가? 더 많은 논문인가 아니면 질적으로 더 우수한 논문인가? 질적으로 우수한 저작은 지식생산자인 전문가가 판단하는가 아니면 지식소비자인 대중이 판단하는가? 연구성과와 교육성과 중에서 무엇이 더 중요한가? 교육성과는 수강생의 만족인가 아니면 졸업생의 취업인가? 소수의 엘리트를 키워내야 하는가 아니면 대중을 위한 보편적 교육에 중점을 두어야 하는가? 이런 식의 질문은 끝도 없이 이어질 수 있다. 서울대의 성과목표 역시 다른 대학과 마찬가지로 모호하고 상충적이다. 법인화를 통한 “국제경쟁력 강화”를 얘기해 왔지만, 막상 “대학의 국제경쟁력”이 어떤 구체적인 성과목표를 의미하는지에 대해서는 누구도 최종적이고 권위 있는 해답을 갖고 있지 않다.

앞서 논의한 법인화에서 사후적 성과평가를 통한 책무성과 자율성의 조화는 성과목표의 명확성을 전제로 한다. 그런데 애매모호한 성과목표의 달성 여부에 대하여 책임을 묻는 것은 앞뒤가 맞지 않는다. 이 점에서 성과목표의 모호성과 상충성은 법인화 이후 서울대에 대한 사후적 통제강화가 실제로 진행되는 과정에서 무엇이 서울대의 “진정한” 성과목표인가를 두고 경쟁적 주장이 제기될 여지가 있으며, 이를 둘러싼 대내외적인 갈등이 발생할 수 있음을 예고한다. 성과목표의 모호성과 상충성은 법인화 이후 서울대의 성과평가에 있어서 다양한 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있는데, 여기서는 이러한 불확실성을 성과목표의 시장화, 정치화, 형식화, 그리고 평가기준의 투입규제화의 다섯 가지 가능성으로 구분하여 논의 하겠다.

(1) 성과목표의 시장화 가능성

우선, 성과목표의 시장화란 미국의 피닉스(Phoenix)대학과 같은 기업형 대학이 흔히 추구하는 성과지표인 매출액과 이윤율 등이 서울대 성과평가에서 우선순위가 두어질 가능성을 말한다. 만약 법인화 이후에 서울대에 대한 정부의 재정지원이 격감하여 서울대가 재정적 위기에 봉착한다면 일반기업처럼 재정적 성과지표가 성과평가에 있어서 우선적인 고려대상이 될 수도 있다. 그러나, 법인화법이 서울대에 대한 재정지원을 보장하고 있음을 고려할 때 이러한 가능성은 매우 낮다고 볼 수 있다.

(2) 성과목표의 정치화 가능성

시장화보다 오히려 가능성이 높은 시나리오는 성과목표의 정치화이다. 법인화관련 법령에 의하면 서울대에 대한 성과평가는 일단 학내에서 성과계획을 작성한 후, 이 성과계획을 교과부가 심의하고, 그 후에 성과계획에 포함된 성과목표의 달성여부에 대하여 교육부의 평가를 받는 일련의 과정을 거치게 되어 있다. 이 과정에서 교육부가 정권교체 등 정치적 상황 변화, 고등교육정책에 관한 여론의 변동, 혹은 심지어 대학관련 추문의 발생과 이에 따른 언론의 “시급한” 대응 요구 등 그때그때의 정치적 변동성에서 오는 다양한 압력을 상징성이 강한 서울대 성과목표를 통해 반영하려고 할 가능성이 있다. 공기업 및 공공기관 경영평가에서 이런 정치화는 아주 쉽게 목격할 수 있는 현상으로서, 과거 이명박대통령이 고교졸업자의 취업을 강조한 직후 모든 공기업과 공공기관의 경영평가 지표의 하나로 “신입사원 중 고졸자 비중”이 추가된 일은 전형적 사례라 할 수 있다. 이렇게 대중들에게 단기적으로 영합하려는 포퓰리스트적 압력이 대통령, 국회로부터 교육부를 통해 서울대 성과목표 설정과 평가에 영향을 미친다면 앞으로 서울대가 장기적이고 일관성있는 비전과 성과목표에 입각하여 발전을 추구하는 것은 매우 힘들어질 것이다.

(3) 성과평가의 형식화 가능성

또 다른 가능성은 성과목표의 모호성과 상충성이 오히려 성과평가의 형식화를 초래할 수도 있다는 것이다. 많은 국내외의 공공조직에 대한 성과평가 강화의 실제 경험은 형식화의 경향이 두드러졌음을 보여준다. 과거 노무현정부에서 전정부 차원에서 도입되었던 정부의 부처평가와 결과중심적 관리의 강화가 결국 용두사미에 그친 것이 좋은 사례이다. 이러한 형식화는 외국에서도 나타났는데 신공공관리적 개혁이 실시된 공공조직에서 성과목표의 달성 실패를 이유로 조직관리자에게 책임을 물어서 정부가 제재를 가한 경우는 매우 드물었다. 성과목표의 모호성은 이러한 형식화가 나타나는 주된 원인이다. 시장가치와 같은 객관적 가치판단 기준이 없는 “공익적” 기능을 주로 수행하는 공공조직들의 성과에 대한 평가는 여론과 같은 주관적이고 집합적인 가치판단에 맡겨진다. 이러한 가치판단은 일관성이 없고 예측성도 낮으며 무엇보다도 그 구체적 의미가 모호한 경우가 대부분이기 때문에 실무적인 성과평가에서는 오히려 형식적인 기준으로 전락하게 된다. 모호한 성공과 실패에 대한 판단에 근거하여 책임을 묻는 것은 법적으로도 문제가 될 수 있으므로 실제로 성과평가 결과에 따른 제재는 유명무실해질 수밖에 없다.

(4) 성과평가의 투입규제화 가능성

성과평가의 형식화는 법인화가 의도한 자율성효과의 실현에는 도움이 되지 않지만 최소

한 규제완화를 저해하지는 않을 것이다. 이와는 대조적으로 성과평가 기준의 투입규제화 가능성은 관리자율성 부여의 긍정적 효과를 직접적으로 억제할 것이므로 대단히 우려스러운 시나리오이다. 이 가능성은 앞서 지적했듯이 성과평가가 실질적으로 새로운 규제의 효과를 가져오는 경우로서, 예를 들면 서울대 성과평가 기준으로 인력 및 재정자원의 활용의 방식 및 절차에 관한 구체적 지표(예컨대 여성교수 비율, 인건비중 성과급 비율 등)들이 강조될 경우 나타날 것이다. 사후적 평가이지만 실제로는 사전적 규제와 그 효과가 다를 바 없는 결과를 초래할 이런 상황은 기존의 많은 공공조직 평가에서 쉽게 발견할 수 있는 보편적 현상이다. 이러한 현상 역시 성과목표의 모호성에 기인하는 점이 크다. 목표모호성 때문에 타당성과 신뢰성을 갖춘 객관적 성과지표를 발견하기 힘든 상황에서 결과에 대한 책무성과 성과평가를 요구받은 조직들은 결과지향적(outcome-oriented) 지표보다 투입 및 과정지향적(input- and process-oriented) 지표를 활용하려는 경향을 보이게 된다(Chun and Rainey, 2005). 투입 및 과정지향적 성과지표들이 평가대상조직의 관리자들이 통제하기가 훨씬 용이한 지표라는 점도 이러한 경향에 큰 영향을 미친다.

2) 성과평가 강화가 학문적 자율성에 미치는 효과

이제까지 법인화로 인한 성과평가의 도입이 관리적 자율성에 대해 야기할 수 있는 의도하지 않은 효과에 대해 논의하였지만, 만약 그 영향이 학문적 자율성까지 미친다면 법인으로 인한 파급효과는 매우 심각해질 것이다. 법인으로 인한 성과평가의 강화가 학문적 자율성, 즉 단과대학, 학과 및 개별 교수의 연구 및 교육의 자율성을 제약할 수 있다는 점은 법인화논의의 초기부터 서울대 내부에서 큰 우려를 불러왔던 사안 중의 하나이다. 물론 대리인으로서 교수의 도덕적 해이를 줄이고 교수 개인의 이익과 대학 전체 이익의 충돌을 방지한다는 점에서 교수 업무성과에 대한 사후적 평가의 도입이 갖는 기본적 정당성을 부인하기는 쉽지 않다.

하지만, 그럼에도 불구하고 서울대 법인으로 예고된 성과평가의 실시가 단과대학, 학과, 개별 교수 등 조직하위 수준의 학문적 자율성을 침해할 가능성이 있다는 점은 명백하다. 대학 전체 차원에서 마련된 성과계획 및 평가는 일관성과 공정성을 유지할 필요 때문에 불가피하게 개별 평가대상의 특수성을 최소화하려는 경향을 갖게 된다. 그러나, 서울대와 같은 종합대학은 대단히 광범위한 학문적 스펙트럼을 갖고 있으므로 서울대 전체 관점의 일관성과 공정성에 입각한 평가방식을 채택할 경우 평가대상자의 입장에서 수용하기 어렵고 개별 학문의 현실을 반영하지 못할 수 있다.

학문적 다양성이 성과평가에 미치는 어려움을 차치하더라도 성과평가의 강화가 학문적 자율성을 제약할 가능성이 높은 근본적인 이유는 앞서 언급한 대로 대학 성과목표가 갖고

있는 모호성과 상충성 때문이다. 다수의 경쟁적인 성과목표가 존재하는 상황에서 일부 성과목표의 우선순위를 강조하는 방식으로 정부가 간섭하게 되면 그 결과는 이제까지 논의의 초점이었던 관리자율성이 아닌 교육과 연구의 우선순위에 관한 학문적 자율성의 제약으로 귀결될 가능성이 크다. 학문적 성과에 대한 평가는 “서로 다른 전공들에 획일화된 평가기준을 사용할 수 없고 어떤 요소가 더 중요한 가치를 지니는 지에 대해 합의가 어려운 상황에서 어떠한 방식으로든 평가를 하고 순위를 매겨야 한다는 문제점(교수협의회, 2012)”을 갖고 있다. 이러한 성과모호성을 간과하고 평가의 객관성과 공정성에 대한 고려 때문에 논문 편수 혹은 연구비 수탁액 등의 평가기준을 서울대 전체 성과관리 차원에서 강조할 경우 법인화가 초래할 결과는 더 이상 관리자율성의 영역에 머무르지 않을 것이다. 즉 서울대 법인화가 애초에 의도하지 않았던 결과, 즉 무엇을 가르치고 무엇을 어떻게 연구할 것인가에 관한 교수의 기본적 자율성, 즉 학문적 자율성의 제약이 불가피해질 것이다.

법인화 이후 성과평가의 강화를 통한 책무성의 확보는 법인화의 근가정인 자율성효과의 논리에 있어서 가장 취약한 고리가 될 가능성이 있다. 자칫하면 당초 의도로 한 관리자율성을 벗어나 학문적 자율성으로 법인화에 있어서 자율성의 의미를 변질시키고, 그에 따라 어디까지나 관리론적 아이디어인 자율성효과의 논리를 무의미하게 만들 여지가 있다. 이러한 가능성은 대학성과가 갖는 성과모호성에서 발로하며, 성과모호성은 대학이 수행하는 기능의 특성에서 유래하는 것이므로 문제의 근원이 자못 본질적이다. 이 본질적 문제에 대한 해결은 서울대는 무엇을 위하여 존재하는가라는 서울대의 비전(vision)과 사명(mission)에 대한 대내외적 합의에 의해서만 가능할 것이다. 놀랍게도 서울대의 비전과 사명이 무엇인가라는 질문은 법인화 과정에서 크게 주목을 받지 못하였지만, 서울대 법인화 혹은 조직자율성에 관한 논란의 궁극적 해결은 서울대는 왜 존재하며, 어떤 가치를 추구해야 하는가라는 더 큰 질문에 대한 답변을 요구하고 있는 것이다.

V. 결론

이 논문은 국내외에서 행정개혁의 일환으로 추진되고 있는 공공조직의 법인화(agentification)가 의도한 자율성효과의 실현가능성에 대하여 서울대학교 법인화 사례를 중심으로 분석하였다. 행정개혁 프로그램으로서 법인화의 배후에 있는 논거는 공공조직 관리자율성의 확대를 통한 성과향상과 책무성의 확보이다. 즉 공공조직의 관리에 대한 투입요소 규제 등 사전적 통제를 성과평가 등 사후적 통제로 전환시키면 공공조직의 효율성 및 책무

성을 동시에 향상시킬 수 있다는 자율성효과의 논리에 근거하고 있다. 이 연구는 이러한 자율성효과의 논리를 구성하는 조직자율성 등 핵심 개념들을 명료화한 후 성과목표의 모호성 등 자율성효과의 실현을 불확실하게 만드는 다양한 요인들을 제시하고자 하였다.

서울대 법인화의 경우 법인화의 주요 내용인 자율성의 확대가 정확히 무엇을 뜻하는가에 대하여 학문적 자율성, 대학관리의 자율성, 교수의 자율성, 단과대학의 자율성, 관리자(총장)의 자율성 등 여러 용어와 의미 사이에서 많은 혼란이 있었다. 논문 서두의 개념적 논의에서 제시하였듯이 신공공관리적 행정개혁으로 추진된 공공조직 법인화에 있어서 등장하는 자율성의 개념은 정책적 자율성(대학의 경우는 학문적 자율성)이 아니라 인사관리, 재무관리, 성과관리 등 관리적 자율성을 의미한다. 대학 법인화의 경우 이러한 관리적 자율성 확대의 한 가지 구성요소가 대학관리자인 총장이 조직관리의 효율성과 책무성 달성을 위하여 관리지도력과 재량권을 발휘할 수 있도록 대학 내외부로부터의 제약을 줄이는 것이라고 할 수 있다.

그러나, 이제까지 논의하였듯이 법인화에 따른 자율성효과의 실현을 불확실하게 만드는 다양한 요인이 존재한다. 서울대 법인화의 경우 이러한 불확실성은 운영체제의 독립, 사전적 통제의 완화, 사후적 통제의 강화라는 법인화의 내용을 구성하는 세 가지 주요 부분에서 모두 발견된다. 첫째, 운영체제 독립에 있어서 정부로부터의 법적, 구조적 분리는 재정적 자율성이 동반되지 않는 이상 실질적 자율성을 자동적으로 보장하지 않는다. 또한 독자적 이사회의 설치는 논리적으로 정치-행정적 위계(hierarchy)로부터의 명령 및 통제체제를 약화시킬 수 있으나 이사회의 구성 및 의사결정 과정에서 총장 등 대학관리자들의 전략적 판단과 적극적 노력이 수반되지 않는다면 정부를 대표하는 이사회의 영향력을 견제하기 곤란할 수 있다. 끝으로 총장 관리지도력의 확대는 법인화 이후 정관계정 과정에서 나타난 양상이 암시하듯이 다양한 이해관계에 근거한 대학 내부적 요인에 의해 제약될 가능성이 있다.

둘째, 정부에 의한 사전적 통제의 완화는 인사 및 재정관리에 주어진 일부 공식적 자율성에도 불구하고 행정지도 등 우회적 통제가 이루어진다면 형식적 규제완화로 귀결될 수 있다. 또한 서울대 내부관리의 소극성 혹은 비전문성을 극복하지 못한다면 주어진 자율성을 제대로 활용하지 못하는 전례답습적 조직관리가 상당기간 지속될 것이다. 뿐만 아니라 일단 사라졌던 사전적 통제가 다시 환원되는 재규제의 가능성 및 외부규제와 동일한 효과를 가진 새로운 규칙을 조직 내부에서 새롭게 만드는 내부규제의 가능성 또한 경계할 필요가 있다. 끝으로, 성과평가의 실시를 주된 내용으로 하는 사후적 통제 강화는 성과목표의 정치화, 형식화, 혹은 투입규제화로 이어져서 관리적 자율성의 확대를 오히려 억제할 가능성이 있을 뿐만 아니라 학문적 자율성을 제약할 가능성도 있다. 대학의 성과목표가 갖고 있는 모호성과 상충성, 그리고 종합대학 특유의 학문적 다양성은 이러한 우려가 상당한 타당성을 갖고

있음을 시사한다. 만약 성과평가의 실시가 학문적 자율성 침해로 연결된다면 이것은 관리자 자율성 확대에 기초한 자율성효과의 실현이라는 당초 의도에서 크게 어긋난 결과로서 대단히 심각한 파급효과를 가져올 것이다.

법인화가 시행된 지 얼마 되지 않는 짧은 시간이 흐른 현재 법인화의 결과를 분석하고 평가하는 것은 물론 성급한 일이다. 만약 법인화의 효과가 있다면 그 효과는 시행착오를 통한 학습과 적응과 같은 진화적 과정을 통해 서서히 발현될 것이다. 그럼에도 불구하고 기본적으로 행정개혁 프로그램인 법인화에 대하여 본 연구가 주는 처방적 시사점은 자율성효과의 발현을 억제하는 다양한 불확실성을 극복하고 진화적 조직발전의 과정을 촉진시키려면 조직관리자의 전략적이고 적극적인 노력이 필요하다는 점이다. 법적으로 주어진 공식적 자율성을 실질적 자율성으로 전환시키려면 조직관리자가 주어진 기회의 영역을 포착하여 노동자자율성(earned autonomy)을 확보하는 과정이 필수적이다. 앞서 이미 논의하였듯이 이러한 노동자자율성 확보의 여지는 이사회의 구성과 운영, 총장 관리지도력에 대한 내부제약에 대한 대응, 전례답습적 조직관성의 타파, 학칙에 의한 내부규제에 대한 경계 등 여러 부분에 걸쳐 광범위하게 존재한다. 서울대 법인화를 포함하여 공공조직 법인화에 있어서 설계된 조직 자율성은 그야말로 설계도상의 자율성에 불과하다. 설계한대로 돌아가는 조직은 어디에도 없으며, 모든 조직에서 성공과 실패를 좌우할 많은 의사결정이 결국은 조직관리자의 선택에 맡겨져 있는 것이다.

참고문헌

- 박정수·이주호·우천식 편, 「자율과 책무의 대학개혁」, 한국개발연구원, 2004.
- 「법인화백서 (국립대학법인 서울대학교 설립 백서)」, 서울대학교, 2012.
- 「서울대학교 교수협의회 연구보고서, 국립대학법인 서울대학교의 거버넌스와 교수지위의 변화」, 2012.
- 「서울대학교 교수협의회 연구보고서, 국가의 고등교육정책과 대학재정 자율화」, 2010.
- 「서울대학교 교수협의회 연구보고서, 서울대 법인화를 위한 제3의 길」, 2008
- 신정철, 대학의 학사행정 효율화 방안, 「서울대 평의원회 법인화보고서」, 2012.
- 신정철·김명진·박환보, 대학의 자율성에 관한 정부 및 대학 간의 인식 차이, 「교육행정학연구」, 2007, 25:3, 243-269.
- 신정철·박환보, 대학에 대한 정부의 다양한 간섭 형태에 관한 연구, 「교육행정학연구」 2007, 25:4, 315-339.

- 이경운, 대학의 법적 지위와 국립대학의 법인화, 「교육법연구」, 2004, 16:2, 163-184.
- 이혁우, 지원정책 프로그램의 규제적 속성에 관한 연구, 서울대학교 박사학위논문, 2009.
- 전영한, 공공조직의 목표보호성, 「한국행정학보」, 2004, 38:5, 49-65.
- 전영한, 정책도구의 다양성, 「정부학연구」, 2007, 13:4, 259-295.
- 주철안, 교육재정 책무성에 관한 연구, 「교육재정경제연구」, 1996, 5:1, 195-231.
- 최병선, 규제수단과 방식의 유형 재분류, 「행정논총」, 2009, 47:2, 1-30.
- 한국교육개발원, 「국립대학 법인화 정책 연구」, 2010.
- 홍기현, 교수의 적절한 학교 행정 참여방식, 「서울대 평의원회 법인화보고서」, 2012.
- Boyne, G. et al., *Evaluating Public Management Reforms*, Buckingham: Open University Press, 2003.
- Christensen, T. and P. Lægreid. *Autonomy and Regulation*, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2006.
- Chun, Young Han and Rainey, Hal., Goal Ambiguity in US Federal Agencies, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2005, 25:1, 1-31.
- Chun, Young Han, *A Theory of Organizational Autonomy*, Working Paper, 2014.
- James, O. *The Executive Agency Revolution in Whitehall*, Basingtoke: Macmillan, 2003.
- Osborne, D. and Gaebler, T. *Reinventing Government*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1992.
- Pollit, C. et al. *Decentralizing Public Service Management*, Basingtoke: Macmillan, 1998.
- Pollit, C., Talbot, C., Caufield, J. and A. Smullen. *Agencies: How Governments Do Things Through Semi-Autonomous Organizations*, Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2004.
- Pollit, C., Decentralization, in E. Ferlie. et al. (eds.), *the Oxford Handbook of Public Management*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Verhoest, K. et al., *Autonomy and Control of State Agencies*, New York: Palgrave Macmillan, 2010.

ABSTRACT

Uncertainty of Autonomy Effects in Agentification: the Case of Seoul National University

Young-Han Chun

Recent agentification reforms in South Korea are based on a theoretical rational called the logic of autonomy effects, which posit that organizational performance and accountability will be enhanced if *ex ante* control over public organizations is replaced by *ex post* control, including performance evaluation. The main argument of this article is that the transformation of control modes is not a sufficient condition in order to realize such autonomy effects and that successful agentification of public organizations is contingent upon other factors such as the managerial ability of top managers in agentified organizations. Based on a case analysis of Seoul National University in South Korea, this article finds that without proactive and strategic efforts by top university managers, the transformation of control modes brings considerable uncertainty to the agentified organization. The deregulation of SNU is in fact impeded through “hidden” means of *ex ante* control by the national government and also through the lack of internal efforts to take advantage of the deregulation. In addition, the other part of agentification, that is, the introduction of *ex post* evaluation of SNU’s organizational performance, may result in the politicization of performance evaluation or a disguised form of input resource regulation, mainly because of the inherent performance ambiguity of higher education institutions. This article concludes with the observation that it is imperative that top managers in agentified organizations make continuing and strategic efforts to fill the gap between formal autonomy and *de facto* autonomy after agentification.

【Keywords: agentification, organizational autonomy, autonomy effects, performance ambiguity】